電子署名及び認証業務に関する法律

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、電磁的記録の真正な成立の推定及び電子認証基盤の確立に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　電子署名及び認証業務に関する法に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「電子署名」とは、電磁的記録に付された措置であって、作成者の真正な作成及び改ざんの不存在を証明するものをいうをいう。

2　この法律において「特定認証業務」とは、電子署名が本人のものであることを確認するための高度な電子証明書を発行する業務をいうをいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、電磁的記録の真正な成立の推定及び電子認証基盤の確立に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

デジタル情報大臣及び法務大臣は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第11条

1　この法律に規定する事務は、デジタル情報大臣及び法務大臣が管理統理する。

2　デジタル情報大臣及び法務大臣は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第12条

1　デジタル情報大臣及び法務大臣は、電磁的記録の真正な成立の推定及び電子認証基盤の確立に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第13条

デジタル情報大臣及び法務大臣は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第14条

デジタル情報大臣及び法務大臣の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第15条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第16条

デジタル情報大臣及び法務大臣及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第17条

デジタル情報大臣及び法務大臣は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第18条

デジタル情報大臣及び法務大臣は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第19条

デジタル情報大臣及び法務大臣は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第20条

国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　電子署名の効力及び真正の推定

第21条

本人による電子署名が行われているときは、その電磁的記録は真正に成立したものと推定する。

第22条

署名者は、自己の暗号化署名鍵を他人に漏洩しないよう厳重に管理しなければならない。

第23条

電子署名に用いる暗号方式は、安全性の高い国家推奨暗号アルゴリズムによらなければならない。

第24条

認定事業者が付与したタイムスタンプは、その時刻における存在及び以後の非改ざん性を証明する。

第25条

公証人は、電磁的記録に対する確定日付の付与及び電子私署証書の認証を行うことができる。

第26条

国の行政機関が発出する電子文書には、政府認証基盤に基づく電子署名を付す。

第27条

住民カード等に記録された電磁的証明書をもって、オンライン行政申請の署名とする。

第28条

国際的基準に合致する外国の認証事業者による署名についても、国内法上の効力を認める。

第29条

商取引における電磁的契約書は、書面による契約書と同一の証拠力と法的効力を有する。

第30条

署名鍵が盗難された場合であっても、管理に重大な過失があるときは本人が責任を負う。

第4章　特定認証業務の認定及び基準

第31条

電子認証業務を行う者は、主務大臣の認定を受けることができる。

第32条

暗号鍵の生成及び保管施設は、耐タンパー性を有し、物理的防護が施されていなければならない。

第33条

証明書を発行するにあたっては、対面又は公的証明書による確実な本人確認を要する。

第34条

認証事業者は、認証業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。

第35条

発行する電子証明書の有効期間は、五年を超えてはならない。

第36条

鍵の漏洩等による失効届出を受けたときは、直ちに失効情報を公開しなければならない。

第37条

証明書の有効性確認システム（ＯＣＳＰ等）を二十四時間常時運用しなければならない。

第38条

認証業務を休止又は廃止するときは、事前に届け出、加入者の証明書を他社に引き継がせ

る。

第39条

　システム障害又は暗号アルゴリズムの危殆化が生じたときは、直ちに主務大臣に報告する。

第40条

　認定事業者は、毎年外部の第三者専門機関によるセキュリティ監査を受けなければならない。

第5章　電子認証事業者の監督及び立入検査

第41条

認証業務の適切な遂行に支障があると認めるときは、設備の改善を命ずることができる。

第42条

不正の手段により認定を受けたとき、又は改善命令に違反したときは、認定を取り消す。

第43条

主務官庁の検査官は、認証局のサーバ室、鍵管理施設に立ち入り、システムを検査できる。

第44条

認証業務の運営状況に関し、随時詳細なログデータ等の提出を求めることができる。

第45条

認定事業者は、認定認証事業者である旨の認定マークを表示しなければならない。

第46条

認定を受けていない者は、認定認証事業者たる表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

第47条

認証業務に関して知り得た個人の生体情報、個人識別符号を厳重に秘匿しなければならない。

第48条

誤った証明書を発行したことによる賠償に備え、十分な賠償責任保険に加入しなければならない。

第49条

国外で認証業務を行う者であっても、基準を満たすときは国内認定を与えることができる。

第50条

認定のためのシステム審査業務を、主務大臣が指定する専門評価機関に委託できる。

第6章　サイバーセキュリティ及び暗号強度の維持

第51条

将来の量子コンピュータによる解読に備え、国家耐量子暗号移行計画を策定推進する。

第52条

国家暗号解読研究機関の報告に基づき、暗号鍵の最小長及びハッシュ関数を更新する。

第53条

認証局ネットワークに対する不正アクセスを遮断する多層防御体制を維持する。

第54条

認証用ハードウェア及びソフトウェアの製造元が安全保障上の脅威でないことを確認する。

第55条

大規模停電時においても一週間以上無停止で稼働できる自家発電設備を義務付ける。

第56条

遠隔地の地下施設に同一データをリアルタイムで二重化するバックアップ拠点を置く。

第57条

秘密鍵の操作には、二名以上の管理者が同時に承認する複数人管理（マルチシグ）を課す。

第58条

年二回以上、高度ハッカーによる模擬侵入テストを実施し、脆弱性を塞ぐ。

第59条

システムの安全性を高めるため、外部のホワイトハッカーからの脆弱性通報を歓迎する。

第60条

国際電気通信連合（ＩＴＵ）等の場において、自国の暗号プロトコルの国際標準化を推進する。

第7章　罰則及び電子証拠の偽造罪

第61条

　故意に虚偽の内容を記載した電子証明書を発行した者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第62条

　詐欺、脅迫、侵入等により他人の電子署名鍵を不法に取得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

第63条

　他人の電子署名を冒用して契約書等を作成した者は、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

第64条

　認定を受けないで認定マークを用いた者は、百万円以下の罰金に処する。

第65条

　検査官の立入検査を拒み、妨げ、又は虚偽の答弁をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第66条

　認証局職員が職務上知り得た加入者の機密情報を漏らしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。

第67条

　法人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか法人にも罰金刑を科する。

第68条

業務の廃止届出等を怠った者は、三十万円以下の過料に処する。

第69条

証明書の申請において虚偽の事実を告げた者は、十万円以下の過料に処する。

第70条

電子署名の有効性に疑義がある訴訟において、裁判所は認証事業者に対し検証を命ずることができる。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第71条

　デジタル情報大臣及び法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第72条

　1　デジタル情報大臣及び法務大臣の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第73条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第74条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第75条

　デジタル情報大臣及び法務大臣は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第76条

　デジタル情報大臣及び法務大臣は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第77条

デジタル情報大臣及び法務大臣は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第78条

デジタル情報大臣及び法務大臣は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第79条

デジタル情報大臣及び法務大臣は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第80条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第81条

　この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第82条

　処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第83条

　デジタル情報大臣及び法務大臣は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第84条

　重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第85条

　裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第86条

　民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第87条

　当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第88条

　調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第89条

　デジタル情報大臣及び法務大臣は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第90条

　この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第91条

偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第92条

この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第93条

所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第94条

報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第95条

職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第96条

帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第97条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第98条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第99条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第100条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。